

1500522-70.2020.8.26.0286

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... moça. Esclareceu que por ser um local de tráfico e ter muito tumulto, ela conseguiu correr e largou a bicicleta, que foi recuperada. Narrou que a moça antes de correr informou que havia pego a bicicleta de Maico. Afirmou que localizaram Maico e apresentaram os dois no DP Central. Disse que o próprio acusado apontou a bicicleta.

O réu Rafael, quando ouvido em sede policial, relatou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº, Brasil CEP: 13301-900 Itu/SP

Telefone: (11) 4022 1101 - E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Em 17 de fevereiro de 2022, faço estes autos conclusos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

SENTENÇA

Processo nº:

1500522-70.2020.8.26.0286 - Controle nº 2021/000112

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

RAFAEL PAULO ADÃO 58949550

Vistos.

RAFAEL PAULO ADÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV (concurso de pessoas), do Código Penal, e 244-B da Lei

Federal nº 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, pois segundo dos autos consta, no dia 23 de maio de 2018, por volta das 19 horas e 35 minutos, no Rua Luiz Gonzaga Bicudo, nº 1313, Vila Nova, neste município e comarca de Itu, agindo em concurso, previamente ajustado e com identidade de propósitos com o adolescente Cleiton Sampaio da Cruz, subtraiu, coisa alheia móvel, uma bicicleta, marca "Shimano", cor azul, avaliada em R\$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente a Regis Fernando Camargo Santos.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local retro descritas, RAFAEL PAULO ADÃO, corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, Cleiton Sampaio da Cruz, com ele praticando infração penal.

A denúncia foi recebida em 21/09/2020 (fls. 113), sendo o réu pessoalmente citado às fls. 123.

A resposta à acusação foi apresentada pela defesa do réu às fls. 142/143, oportunidade em que foi arrolada uma testemunha previamente arrolada pela acusação, além de duas testemunhas exclusivas da defesa.

Durante a instrução probatória foi ouvida a vítima Regis Fernando Camargo dos Santos, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação Eliseu Correa, Emerson Ferreira da Silva Pompollino e Luis Pacoal Giansante, guardas civis municipais.

Posteriormente, foi interrogado o réu.

Houve preclusão quanto à oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, Cleiton Sampaio da Cruz e Maico Jose Mendes dos Santos, consoante decisão exarada às fls. 198.

Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates.

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a integral procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa do réu, por sua vez, em alegações finais orais, reiterou fls. 142/143, requerendo a absolvição total. Na hipótese de outro entendimento, requer o reconhecimento do furto famélico, dado o valor da res furtiva, bem como o afastamento da corrupção por não ter sido provada nos autos e o reconhecimento da confissão. Requer, ainda, regime mais brando, aberto, no caso de condenação e o recurso em liberdade.

Constam informações sobre os antecedentes criminais do acusado às fls. 89/96, bem como certidões de fls. 99/104, sendo ele reincidente específico e portador de maus antecedentes.

Não houve decretação de prisão preventiva nestes autos, estando o réu, no entanto, preso em virtude de outro processo.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente, em parte.

A materialidade delitativa decorre do boletim de ocorrência (fls. 04/06 e 16/32), cópia da Certidão e do RG do adolescente envolvido (fls. 222/223), além da prova oral coligida.

A autoria é certa.

Na fase inquisitiva, a vítima Regis disse que "É aluno e estagiário da academia de Crossfit "1313", e na data do fato, por volta das 19:00 horas, enquanto estava trabalhando no interior da academia ouviu um barulho no portão. Narrou que ao chegar no portão da academia viu dois indivíduos se evadindo com sua bicicleta, momento em que o declarante e alguns alunos da academia passaram a correr atrás dos indivíduos em fuga, conseguindo pegar um deles. Afirmou que não conseguiu evitar que o indivíduo com a sua bicicleta se evadisse do local. Relatou que levaram o indivíduo pego em fuga até a academia e posteriormente acionaram a polícia (190). Perante o juízo, a vítima Regis disse que estava dentro da academia, sendo um espaço como se fosse um galpão, que tem uma área ao lado, livre e descoberta, onde guardavam as bicicletas. Narrou que ouviram barulho de batida do portão e Juliano, proprietário do estabelecimento, saiu para ver o que havia acontecido. Disse que Juliano viu dois indivíduos saindo com duas bicicletas. Narrou que correram atrás e alguém parou um dos meninos, o mais novo, mas ele estava com outra bicicleta, que não era do declarante. Afirmou que sua bicicleta foi levada por outra pessoa.

Relatou que Cleiton estava lá caído com a bicicleta e o levaram para a academia, acionando a polícia. Narrou que o menino que estava com a bicicleta do declarante desapareceu. Disse que a polícia levou o declarante em alguns lugares para ver se localizavam a bicicleta subtraída. Esclareceu que após alguns dias o policial voltou ao local, informando que haviam localizado a bicicleta, que foi reconhecida pelo declarante. Esclareceu que Cleiton, o menor, foi quem as pessoas trouxeram para o box e não estava com a bicicleta do declarante. Afirmou que no dia foi a delegacia fazer os procedimentos e Cleiton estava lá também.

A testemunha Eliseu, arrolada pela acusação, guarda municipal, apenas mencionado no boletim de ocorrência de fls. 04/06, ao ser ouvido em juízo, disse que na data era início do plantão quando iniciaram o patrulhamento preventivo, sendo que passando próximo a uma academia, quando usuários deste estabelecimento os chamaram informando que dois indivíduos haviam furtado uma bicicleta e que um deles havia sido detido. Afirmou que a academia era a "1313". Narrou que constataram que o detido era menor de idade, Cleiton de 14 anos, o qual indagado, disse que tinha corrido e que estava com Rafael, o qual levou a bicicleta. Afirmou que Cleiton informou que Rafael residia no bairro São Camilo. Relatou que iniciaram patrulhamento com buscas a localizar Rafael e a bicicleta, que não se recorda se era "Shimano". Disse que naquela noite não lograram êxito em localizá-los. Esclareceu que somente o menor de idade foi encaminhado com os responsáveis para o DP Central. Afirmou que não se recorda de ter localizado a bicicleta ou Rafael posteriormente. Disse que não conhecia o réu.

Quando ouvido na fase inquisitiva, Emerson, guarda civil municipal, disse que estava em patrulhamento pelas mediações da Rua Presidente Eurico Gaspar Dutra, quando avistaram um indivíduo em uma bicicleta com características semelhantes as que foram relacionadas na ocorrência de furto de uma bicicleta, referente ao Boletim de Ocorrência de nº 2117/2018, confeccionado na unidade policial. Relatou que procedera a abordagem, o indivíduo se identificou com sendo Rafael Paulo Adão. Disse que durante a vistoria pessoal nada de ilícito foi encontrado em ele. Afirmou que quando indagado sobre a bicicleta que estava em sua posse, Rafael respondeu que era de um amigo que trabalha na Apple. Narrou que após ser questionado sobre o furto da bicicleta ocorrido no bairro Vila Nova - Itu (BO nº 2117/2018), Rafael respondeu ter sido o autor e que havia vendido a bicicleta na "biqueira" localizada na Vila Lucinda. Afirmou que conduziram Rafael até o local por ele indicado onde teria negociado a bicicleta. Narrou que durante o percurso foi avistada uma moça (não qualificada) em uma bicicleta, sendo que de pronto Rafael apontou em direção à mulher afirmando ser a bicicleta produto de furto. Relatou que neste momento procederam a abordagem da mulher, a qual relatou que teria pegado a bicicleta emprestada de uma pessoa chamada Maico, indicando a localização dele. Informou que localizaram Maicon, o qual, após ser indagado, respondeu ter adquirido a bicicleta de uma pessoa que não se recorda o nome, em troca uma caixa de som. Relatou que as partes foram conduzidas para o plantão policial. Disse que entraram em contato com a vítima por meio do aplicativo WhatsApp e, por fotos, ela confirmou ser sua a bicicleta encontrada.

Em juízo, Emerson, guarda civil municipal, testemunha arrolada pela acusação, afirmou que no dia do ocorrido obtiveram informação via CADE acerca de uma bicicleta que havia sido produto de furto em data anterior. Afirmou que estavam em patrulhamento com vistas a localização deste produto de furto, quando avistaram o réu Rafael, que foi abordado e estava com uma bicicleta. Narrou que o acusado foi questionado sobre a bicicleta e ele informou que era de um amigo que trabalhava na Apple. Disse que ele foi questionado acerca do furto, tendo informado ter sido o autor e que havia vendido a bicicleta em um ponto de drogas na Vila Lucinda. Afirmou que o conduziram até o local onde uma mulher passou em uma bicicleta, e ele apontou ser a bicicleta furtada. Disse que abordaram a mulher e a indagaram sobre a bicicleta, tendo ela informado que havia acabado de emprestá-la de Maico. Relatou que ela informou onde estava Maico, tendo a equipe se dirigido até onde ele estava. Relatou que Maico disse que trocou a bicicleta por uma caixa de som. Relatou que a vítima reconheceu a bicicleta por foto, pelo WhatsApp.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Luis, guarda civil municipal que ao ser

ouvido na fase policial confirmou o depoimento do seu colega. Afirmou que disse que estava em patrulhamento pelas mediações da Rua Presidente Eurico Gaspar Dutra, quando avistaram um indivíduo em uma bicicleta com características semelhantes as que foram relacionadas na ocorrência de furto de uma bicicleta, referente ao Boletim de Ocorrência de nº 2117/2018, confeccionado na unidade policial. Relatou que procedera a abordagem, o indivíduo se identificou com sendo Rafael Paulo Adão. Disse que durante a vistoria pessoal nada de ilícito foi encontrado em ele. Afirmou que quando indagado sobre a bicicleta que estava em sua posse, Rafael respondeu que era de um amigo que trabalha na Apple. Narrou que após ser questionado sobre o furto da bicicleta ocorrido no bairro Vila Nova - Itu (BO nº 2117/2018), Rafael respondeu ter sido o autor e que havia vendido a bicicleta na "biqueira" localizada na Vila Lucinda. Afirmou que conduziram Rafael até o local por ele indicado onde teria negociado a bicicleta. Narrou que durante o percurso foi avistada uma moça (não qualificada) em um bicicleta, sendo que de pronto Rafael apontou em direção à mulher afirmando ser a bicicleta produto de furto. Relatou que neste momento procederam a abordagem da mulher, a qual relatou que teria pegado a bicicleta emprestada de uma pessoa chamada Maico, indicando a localização dele. Informou que localizaram Maicon, o qual, após ser indagado, respondeu ter adquirido a bicicleta de uma pessoa que não se recorda o nome, em troca uma caixa de som. Relatou que as partes foram conduzidas para o plantão policial. Disse que entraram em contato com a vítima por meio do aplicativo WhatsApp e, por fotos, ela confirmou ser sua a bicicleta encontrada.

Perante o juízo, Luis, guarda municipal, testemunha arrolada pela acusação, afirmou que estavam de serviço quando receberam estas informações de um furto ocorrido, sendo que outra equipe havia localizado o menor e apresentado. Afirmou que com as características do acusado Paulo Adão, em outro plantão o localizaram pela Vila Lucinda. Disse que ele foi abordado e questionado sobre a bicicleta, tendo ele informado que havia vendido a bicicleta em uma biqueira. Relatou que quando estavam a caminho para ele mostrar o local onde ela havia vendido a bicicleta, havia uma moça que estava de bicicleta, sendo que de imediato o réu apontou que aquela era a bicicleta. Afirmou que foi realizada abordagem da moça. Esclareceu que por ser um local de tráfico e ter muito tumulto, ela conseguiu correr e largou a bicicleta, que foi recuperada. Narrou que a moça antes de correr informou que havia pego a bicicleta de Maico. Afirmou que localizaram Maico e apresentaram os dois no DP Central. Disse que o próprio acusado apontou a bicicleta.

O réu Rafael, quando ouvido em sede policial, relatou no dia 23/05/2018 furtou a bicicleta na academia juntamente com Cleiton e que trocou a bicicleta com Naldo, conhecido como Gordinho, por 06 pinos de cocaína. Disse que não tirou nenhuma peça da bicicleta e que a trocou estando em estado íntegro. Informou que não vendeu a bicicleta a Maicon e que não o conhece.

Por ocasião do seu interrogatório judicial, o réu Rafael afirmou que pegou a bicicleta e está arrependido do que fez. Disse que encontrou o menor andando de bicicleta, mas o interrogando agiu sozinho. Narrou que a bicicleta estava na academia, sem trava. Relatou que pegou a bicicleta sozinho e Cleiton não sabia que o interrogando iria furtá-la. Esclareceu que trocou a bicicleta na "biqueira" por "pó". Disse que não é mais usuário de drogas, nem de cigarro.

Esta a prova produzida, que confirma em parte a acusação.

Importante ressaltar que embora conste das declarações da fase policial que o réu estava com o menor quando da prática do ilícito, a prova produzida em juízo não é suficiente para concluir que houve efetivo auxílio, colaboração ou coautoria do menor para a prática delitiva.

Diante do que se extrai da prova produzida sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa, embora seja incontestável que o menor estava na companhia do réu no momento da subtração, não há qualquer prova capaz de levar o juízo a concluir que o adolescente tenha de qualquer forma auxiliado ou colaborado para a execução do crime.

O mero fato de o menor estar junto com o réu quando este praticou o crime, não caracteriza a coautoria. Não há mínimas evidências de que o menor auxiliou de alguma forma, sequer vigiando.

Ademais, a subtração de bicicleta, sem trava, em local de fácil acesso, não demanda auxílio ou coautoria.

Desta forma, embora o adolescente tenha apontado a qualificação do réu quando detido, eis que presenciou a ação, a coautoria ou efetivo auxílio material ou intelectual para a prática do ilícito não se comprovou em juízo.

Assim, em observância e aplicação ao princípio do “in dubio pro reo”, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado, devendo ele ser absolvido da imputação do crime de corrupção de menor, além de ter afastada a qualificadora do concurso de agentes quanto ao crime de furto.

Em relação ao restante da imputação, crime de furto da bicicleta da vítima Regis, é caso de procedência da ação.

A confissão do réu encontra amparo nas declarações da vítima e nos depoimentos testemunhas.

A prova oral produzida em juízo é segura no sentido de comprovar a autoria e materialidade do crime de furto, não havendo prova idônea de injusta imputação.

Não cabe ser reconhecida a tese de furto famélico, dada a natureza do bem, que, ademais, segundo informado pelo próprio acusado, foi utilizado para aquisição de entorpecentes.

Outrossim, em que pese o moderado valor da res furtiva não é caso de aplicação do princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela, eis que ausentes os elementos para reconhecimento da atipicidade da conduta. Tampouco é caso de furto privilegiado, diante da reincidência específica e Maus antecedentes do acusado.

Soma-se à confissão espontânea do réu quanto ao crime de furto, que o conjunto probatório amalhado se mostra suficiente e robusto para sustentar sua condenação quanto a esta tipificação.

Afastadas as demais teses aventadas pela defesa e não reconhecidas pelo juízo, resta proceder a fixação da pena.

A pena abstratamente prevista para o crime de furto qualificado, disposto no artigo 155, “caput”, é de reclusão, e varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em que pese a recuperação da res furtiva, sendo o réu portador de Maus antecedentes, deve a pena ser inicialmente fixada acima do mínimo, ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Presente uma circunstância agravante, decorrente da reincidência específica que tem o condão de majorar a pena em 1/3. Contudo, presente, também, a atenuante da confissão espontânea. Desta forma, sopesando a circunstância agravante com a atenuante a pena deve ser elevada de apenas 1/6, atingindo o patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Não há causas de aumento ou de diminuição da pena.

Ante o exposto, julgo a ação penal PARCIALMENTE PROCEDENTE e CONDENO o réu RAFAEL PAULO ADÃO, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, fixados no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deve ser inicialmente cumprida em regime semiaberto por ser o réu reincidente específico e portador de Maus antecedentes, em que pese o crime ter sido perpetrado sem violência ou grave ameaça.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

No mais, ABSOLVO o réu RAFAEL PAULO ADÃO, qualificado nos autos, da imputação da prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei Federal nº 8.069/90, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Isento o réu ao pagamento por estar preso, ainda que por determinação feita em outro processo.

A multa imposta ao acusado deverá ser recolhida nos termos da Lei 13.964/2019, após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de inscrição na dívida ativa, observando-se o Provimento CG 04/2020.

Arbitro os honorários do advogado nomeado, pelos atos praticados, nos termos do convênio vigente, expedindo-se certidão oportunamente.

Expeçam-se os mandados e ofícios de praxe, comunicando-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

P.R.I.C.

Itu, 17 de fevereiro de 2022.

Andrea Ribeiro Borges - Juíza de Direito

PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que publiquei e registrei a presente Sentença junto ao SAJ
Rodolfo Mosca - M 818301 (Coordenador)

Itu, 17/02/2022